

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8039/2538

บริษัท สวารอฟสกี สิงคโปร์เทรดดิ้ง พีที
อี จำกัด

โจทก์

บริษัท เอสเอ็มแอนด์เอ็มโฮลดิ้งส์ จำกัด
กับพวก

จำเลย

บริษัท เอสเอ็มแอนด์เอ็มโฮลดิ้งส์ จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 93

แม้ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทโจทก์และหนังสือรับรองว่าค. เป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์พนักงานโนตารีบับลิก แห่งประเทศสิงคโปร์จะได้
รับรองความถูกต้องและสถานทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ได้รับรองลายมือชื่อและ
ตราประทับของพนักงานโนตารีบับลิกแห่งประเทศสิงคโปร์หลังจากที่โจทก์ยื่นฟ้อง
คดีนี้ก็ตามแต่ใบสำคัญจดทะเบียนบริษัทโจทก์ระบุว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นบริษัท
จำกัดตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และระบุว่าค. เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
โจทก์ตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะฟ้องคดีนี้อีกทั้งค.ก็ได้ลงชื่อในใบมอบอำนาจให้.ฟ้องคดีนี้
ด้วยจำเลยที่1มิได้นำสืบให้ฟังเป็นอย่างอื่นย่อมฟังได้ว่าในวันที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้
โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และค.เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนโจทก์และได้มอบอำนาจให้.ฟ้องคดีนี้โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 47 นั้นเป็นเรื่องอำนาจของศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับใบมอบอำนาจหรือใบสำคัญและเอกสารอื่นๆในกรณีที่ศาลมีความสงสัยเท่านั้นหาใช่ว่าหากเอกสารไม่มีการรับรองจากโนตารีปับลิกจะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ โทรสารใบสั่งซื้อสินค้าที่จำเลยที่ 1 ส่งถึงโจทก์ต้นฉบับเอกสารจะอยู่ที่จำเลยที่ 1 โจทก์ได้รับโทรสารที่เป็นสำเนาเอกสารส่วนใบกำกับสินค้าซึ่งต้นฉบับเอกสารโจทก์ได้ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์คงมีแต่ภาพถ่ายใบกำกับสินค้านี้เอกสารเฉพาะที่เป็นโทรสารซึ่งจำเลยที่ 1 ส่งถึงโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์นั้นต้นฉบับเอกสารจึงอยู่ที่จำเลยที่ 1 ส่วนใบกำกับสินค้านั้นโจทก์มอบต้นฉบับให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าโจทก์คงมีแต่สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารถือได้ว่าโจทก์ไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาได้จึงรับฟังสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93(2) ส่วนภาพถ่ายเอกสารที่เหลือซึ่งเป็นโทรสารที่โจทก์ส่งไปถึงจำเลยที่ 1 นั้นก็เป็นเพียงการตอบโทรสารที่จำเลยที่ 1 มีไปถึงโจทก์ซึ่งแม้หากจะไม่รับฟังเอกสารนี้ข้อเท็จจริงก็ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าไปจากโจทก์จริงดังนั้นปัญหาว่าเอกสารดังกล่าวจะรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 หรือไม่จึงไม่จำต้องวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โจทก์มอบอำนาจให้นายนิเวศ พันธุ์เจริญวรกุลดำเนินคดีนี้ โจทก์ได้แต่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องแก้วเจียรระโนในประเทศไทย จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้สั่งซื้อเครื่องแก้วเจียรระโนจากโจทก์เพื่อนำไปจำหน่ายตามบัญชีรายการสินค้าจำนวน 32 หมายเลขเป็นเงินรวม 76,511.16 บาท เจริญสิงคโปร์ โจทก์ได้ส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ตามบัญชีรายการสินค้าจำนวน 21 หมายเลขให้แก่จำเลยทั้งสอง

แล้วแต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระราคาให้โจทก์ภายใน 120 วัน ตามที่ตกลงกัน โจทก์
ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวและ
ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากค่าสินค้ายในแต่ละรายการตามบัญชี
รายการสินค้านับแต่วันที่ผิดนัดถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2533 คิดเป็นเงิน 7,152.52
เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 83,663.68 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ
1,181,331.10 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 1,181,331.10 บาท พร้อม
ทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,080,337.50 บาท นับแต่วันถัด
จากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะหนังสือมอบอำนาจไม่ชอบ ลายมือชื่อผู้
มอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อแท้จริงและไม่ใช่มือผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์
แต่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนประกอบการค้าสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีต่าง ๆ
ของบริษัทโจทก์แต่ผู้เดียวในประเทศไทย จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามบัญชีรายการ
สินค้าตามฟ้องเพียง 4 รายการ ตามใบกำกับสินค้าหมายเลข 008275,000089,
000271 และ 000455 เป็นเงิน 100,000 บาท สินค้าอื่นนั้นไม่เคยได้รับ ส่วน
จำเลยที่ 2 กระทำการในฐานะกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว
การที่โจทก์แต่งตั้งให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนขายสินค้าของโจทก์เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทยแต่โจทก์ขายให้แก่บริษัทอื่นโดยจงใจเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 เสียหายขาด
รายได้และขาดทุนเดือนละ 100,000 บาท ตลอดมา ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้แย้งไปยังโจทก์
แล้วแต่โจทก์ไม่แก้ไข จำเลยที่ 1 ขาดรายได้เป็นเงิน 2,500,000 บาท โจทก์ต้องรับ
ผิดชอบจำเลยที่ 1 ขอหักกลบลบหนี้จากโจทก์จำนวน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือขอ
คิดค่าเสียหายจากโจทก์เพียง 2,000,000 บาท ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ชำระ
เงิน 2,000,000 บาท แก่ จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การ แต่ไม่รับฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ 552,371.15 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2532 จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่มีข้อโต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลยที่
1 ได้สั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าจากโจทก์ตามใบกำกับสินค้าหมายเลข 008275,
000089, 000271 และ 000455 และยังมีได้ชำระค่าสินค้านี้ดังก่อเป็นเงิน 6,952.02
เหรียญสิงคโปร์ ให้แก่โจทก์ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์มี
อำนาจฟ้องหรือไม่และจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าจากโจทก์ตามใบ
กำกับสินค้าหมายเลข 006960, 006999, 007037, 007062, 007234, 007252,
007350, 007372, 007823, 008120, 008121, 008230, 0000272, 0000278 และ
0000309 ตามเอกสารหมายเลข จ.10 ชุดที่ 9 ถึง 20, 24, 29 และ 30 หรือไม่

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาขอแรกว่า พนักงานโนตารีปับลิก แห่งประเทศสิงคโปร์ และ
สถานทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์เพ่งให้คำรับรองความถูกต้องของใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนบริษัทโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และหนังสือรับรองการเป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ของนายเคลาส์ ดีทริค เอ็คสไตน์ ตามเอกสารหมายเลข
จ.4 หลังจากที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้แล้วโจทก์จึงฟ้องคดีโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าโจทก์
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย และนายเคลาส์ ดีทริค เอ็คสไตน์

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และได้มอบอำนาจให้นายนิเวศ พันธุ์เจริญวรกุล ฟ้องคดีแทนโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า แม้ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และหนังสือรับรองว่านายเคล้าส์ ดีทริค เอ็คสไตน์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 พนักงานโนตารีปับลิกแห่งประเทศสิงคโปร์จะได้รับการรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 และสถานทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ได้รับการลงลายมือชื่อและตราประทับของพนักงานโนตารีปับลิกแห่งประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2533 อันเป็นการรับรองหลังจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 ที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ก็ตาม แต่เอกสารหมายเลข จ.2 ระบุว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2527 และเอกสารหมายเลข จ.4 ระบุว่านายเคล้าส์ ดีทริค เอ็คสไตน์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2532 ก่อนที่โจทก์จะฟ้องคดีนี้ทั้งนายเคล้าส์ ดีทริค เอ็คสไตน์ ก็เบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และได้ลงชื่อในใบมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ. 1 ให้นายนิเวศ พันธุ์เจริญวรกุล ฟ้องคดีนี้ ซึ่งโจทก์ได้แนบสำเนาใบมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 มาท้ายฟ้องด้วย จำเลยที่ 1 มิได้นำสืบให้ฟังได้เป็นอย่างอื่น ย่อมฟังได้ว่าในวันที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์และนายเคล้าส์ ดีทริค เอ็คสไตน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และได้มอบอำนาจให้นายนิเวศฟ้องคดีนี้โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทโจทก์เอกสารหมายเลข จ.2 และเอกสาร จ.2 และเอกสารการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์นั้น จะต้องมีการรับรองจากโนตารีปับลิกและสถานทูตไทยในประเทศสิงคโปร์เสียก่อนจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 นั้น เห็นว่าบทกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจของศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับใบมอบอำนาจหรือใบสำคัญและเอกสารอื่น ๆ ในกรณี

ที่ศาลมีความสงสัยเท่านั้นหาใช่ว่าหากเอกสารไม่มีการรับรองดังกล่าวจะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่จำเลยที่ 1 อ้าง

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาขอต่อไปว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าและ ไม่ได้รับสินค้าพิพาทจากโจทก์นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าจากโจทก์ตามใบกำกับสินค้าหมายเลข 006960, 006999, 007037, 007062, 007234, 007252, 007350, 007372, 007823, 008120, 008121, 008230, 0000272, 0000278 และ 0000309 ตามเอกสารหมายเลข 10 ชุดที่ 9 ถึง 20, 24, 29 และ 30 จำเลยที่ 1 ต้องชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าเอกสารหมายเลข 8 จ.10 จ.14 จ.15 และ จ.16 เป็นภาพถ่ายมิใช่ต้นฉบับเอกสาร จึงต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 นั้น พิเคราะห์แล้วเอกสารหมายเลข 8 เป็นภาพถ่ายใบสั่งซื้อสินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งซื้อจากโจทก์ทางโทรสาร เอกสารหมายเลข 16 เป็นภาพถ่ายโทรสารจากจำเลยที่ 1 ถึงโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์และโทรสารจากโจทก์ถึงจำเลยที่ 1 ส่วนเอกสารหมายเลข 10 จ.14 และ จ.15 เป็นสำเนาและภาพถ่ายใบกำกับสินค้า เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว นายแอนดรู ชาน กรรมการของบริษัทโจทก์พยานโจทก์เบิกความว่า โทรสารที่จำเลยที่ 1 ส่งถึงโจทก์ต้นฉบับเอกสารจะอยู่ที่จำเลยที่ 1 โจทก์ได้รับโทรสารที่เป็นสำเนาเอกสาร ส่วนเอกสารหมายเลข 10 จ.14 และ จ.15 เป็นใบกำกับสินค้าซึ่งต้นฉบับเอกสารโจทก์ได้ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์คงมีแต่ภาพถ่ายใบกำกับสินค้า ดังนี้ เอกสารหมายเลข 8 และ จ.16 เฉพาะที่เป็นโทรสาร ซึ่งจำเลยที่ 1 ส่งถึงโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์นั้น ต้นฉบับเอกสารจึงอยู่ที่จำเลยที่ 1 ส่วนเอกสารหมายเลข 10 จ.14 และ จ.15 นั้น โจทก์มอบต้นฉบับให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้สั่งซื้อสินค้า โจทก์คงมีแต่สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสาร ถือได้ว่าโจทก์ไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาได้จึงรับฟังสำเนา

หรือภาพถ่ายเอกสารได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 (2) ส่วนภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.16 ที่เหลือซึ่งเป็นโทรสารที่โจทก์ส่งไปถึงจำเลยที่ 1 นั้น ก็เป็นเพียงการตอบโทรสารที่จำเลยที่ 1 มีไปถึง ซึ่งแม้หากจะไม่รับฟังเอกสารนี้ ข้อเท็จจริงก็ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ส่งซื้อสินค้าไปจากโจทก์จริง ดังนี้ ปัญหาว่า เอกสารดังกล่าวจะรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93หรือไม่จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระสินค้าให้แก่ โจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-สมาน เวทวินิจ-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ